

17/10/2021

לכבוד:

שפרן ייעוץ וניהול בע"מ, לידי: גברי פייקינג

נשלח באמצעות דואר אלקטרוני: gabri@shafran.biz

שלום רב,

הנדון: הזמנת שירותי תכנון וייעוץ בנושא ביטחון ובקרת כניסה

פרויקט סמל צפון, מגרשים 122 + 123, תל אביב

1. אנו שמחים להודיעכם שהצעתכם למתן שירותי תכנון בנושא **ביטחון ובקרת כניסה** התקבלה.
2. להלן תעריפי שכר הטרחה בגין ביצוע מלוא שירותי היועץ, בהתאם לסיכום עם המזמין:
סכום קבוע ומוחלט של 114,000 ₪.
3. כל פרטי ההתקשרות יהיו ע"ב החוזה הסטנדרטי של אפריקה ישראל מגורים שישלח אליכם ע"י הח"מ בנפרד.
4. הודעה זו אינה מהווה הצעה ו/או קיבול. החברה אינה מתחייבת להתקשר בהסכם עם המתכנן. החברה שומרת על זכותה לנהל מו"מ מקביל עם מי מהמציעים.
5. אין בהודעה זו משום התחייבות כלשהי של החברה, לרבות התחייבות לביצוע הפרויקט, והחברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי המוחלט, לבטל ההודעה ו/או לא לקבל את הצעת המתכנן ו/או להנפיק הודעה חדשה ומתוקנת ו/או לפסול את ההצעה בין אם עקב תמחור בלתי סביר ביחס למרכיב מסוים או בכלל ו/או הסתייגויות ו/או תיקונים ו/או אי הסכמות בנוגע לתכולת העבודה ו/או תנאי החוזה.

בברכה,

לירון פלקס

מנהל פרויקטים בכיר
אחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ

אפריקה ישראל מגורים

חוזה יועץ ביטחון ובקרת כניסה

סמל צפון – מגרשים 122, 123

סמל צפון

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

תבנית: יועץ ביטחון ובקרת כניסה
גרסה: 1

פרויקט: סמל צפון – מגרשים 122, 123
ספק: שפרן יעוץ וניהול בע"מ
© וקסלר, ברגמן ושות' שוכי-ד"ן

שפרן יעוץ וניהול בע"מ
לחתימה
ח.פ. 51-3489054

סטטוס:

חוזה יועץ ביטחון ובקרת כניסה

שנערך ונחתם ביום [תאריך חתימת חוזה]

בין

אפריקה ישראל מגורים בע"מ	520034760
--------------------------	-----------

(להלן: "המזמין")

מצד אחד;

לבין

שפרן ייעוץ וניהול בע"מ ח.פ. 513489054

ע"י מורשי חתימה גבריאל פיינקייג ת.ז. 014766919, ראלי קוברסקי ת.ז. 53394466

דוא"ל: gabri@bdo-shafran.co.il

כתובת: מנחם בגין 48, תל אביב

טלפון: 03-636-1644; פקס: 03-636-1643

(להלן: "המתכנן")

מצד שני;

והואיל: וברצון המזמין למסור למתכנן את ביצוע שירותי המתכנן כמפורט להלן, כל זאת בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה והמתכנן הסכים לקבל על עצמו את העבודה הנ"ל;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים בדלקמן:

1. מבוא

1.1 למונחים הבאים יהא הפרוש הנקוב בצידם דהיינו:

"הפרויקט" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

/ "התכנית"

"המקרקעין" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"האתר" - שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

"היועצים" - מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ו/או הרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט למתכנן.

"התכניות" - התכניות, החישובים, התיאורים, הביאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, כתבי הכמויות, ההמלצות, ההנחיות וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י המתכנן תוך כדי ביצוע שירותי המתכנן, על פי דרישת המזמין, לשם ביצוע הפרויקט ו/או כל חלק הימנו, לפי קביעת המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים המצוינים ברשימת התכניות ומסמכים המצורפת לחוזה זה במסגרת נספח ח'. כל המסמכים שיערכו ע"י המתכנן כאמור יערכו בשפה העברית.

פרויקט:

סמל צפון - מגרשים 122, 123

ספק:

שפרן יועץ וניהול בע"מ

תבנית: יועץ ביטחון ובקרת כניסה

גרסה: 1

סטטוס:

© וקסלר, ברגמן ושות' שרקי-דין

שפרן יועץ וניהול בע"מ
לחותמת
51-3489054 ח.פ.

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

- "שירותי המתכנן"/ "השירותים"** - השירותים כמוגדר וכמפורט בחוזה זה ובנספח ב' המצ"ב.
- "המנהל"** - מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהלו לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת וכן כל מי שיקבע ע"י המנהל לצרכים כאמור.
- מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע.
- "החוזה"/ "ההסכם"** - חוזה זה על נספחיו.
- "הדין"** - כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 לרבות כל תקנה ו/או הוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין.
- "הרשות המקומית"** - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.
- "חוזה הפיתוח"** - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

1.2 הכותרות בחוזה זה הינן לנוחיות בלבד ובכל מקרה לא ישמשו לפרשנותו.

1.3 הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ואלה הם :

- | | |
|------------|---|
| נספח א' - | נספח כללי ; |
| נספח ב' - | שירותי המתכנן ; |
| נספח ג' - | לוח זמנים ; |
| נספח ד' - | שכר המתכנן ; |
| נספח ה' - | תשלומי שכר המתכנן ; |
| נספח ו' - | הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות ; |
| נספח ז' - | אישור על קיום ביטוחי המתכנן ; |
| נספח ז"א - | מפרט ביטוחי היועץ ; |
| נספח ח' - | רשימת התכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק. |
| נספח ט' - | אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט. |
| נספח י' - | נספח היעדר תביעות. |

2. שירותי המתכנן

- 2.1 המזמין מוסר בזה למתכנן והמתכנן מקבל על עצמו את ביצוע שירותי המתכנן.
- 2.2 המתכנן מצהיר ומאשר, כי הינו מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת ביצוע שירותי המתכנן וכי הינו מורשה על פי כל דין למתן שירותי המתכנן, לרבות אך לא רק, על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958, כי יש בידו רישיון בר תוקף לביצוע שירותי המתכנן על פי הדין וכי הוא בעל הכישורים, הרישיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו את ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה.
- 2.3 המתכנן מצהיר, כי ידוע לו ששירותי המתכנן על פי חוזה זה הינם לשלבים ו/או קטעים בפרויקט כפי שיוזמנו בכתב ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי וכי הם יינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספח ב' המצ"ב. עוד מוסיף ומצהיר המתכנן, כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב להזמין ממנו שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה וכמפורט בנספח ב' המצ"ב.
- 2.4 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בזהירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות

שפרן יעוץ וניהול בע"מ
לחתימתו
ח.נ. 51-3489054

תבנית: יועץ ביטחון ובקרת כניסה
גרסה: 1

פרויקט: סמל צפון - מגרשים 122, 123
ספק: שפרן יעוץ וניהול בע"מ
© וקסלר, ברגמן ושות' שרקי-ד"ן

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

לדין ולהנחת דעת המזמין, ותוך שמירת לוחות הזמנים והמסגרת התקציבית, שייקבעו על ידי המזמין.

2.5 המתכנן יבסס את שירותי המתכנן על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שיקבעו ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים, כפי שיקבעו מעת לעת ע"י המזמין ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה, אלא אם כן קיבל הוראה מפורשת ו/או אישור בכתב מהמזמין.

2.6 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בתאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המזמין והמנהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, תיאום ופיקוח של המזמין, עם היועצים, ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, ככל שיידרש לקידום, תכנון וביצוע שירותי המתכנן, והכל כפי שיקבע ע"י המנהל. כן מתחייב המתכנן, להשתתף בתאום מלא בכל ישיבות התיאום אליהן יוזמן.

2.7 המתכנן ישמור על נוחלי קשר, תיאום, רישום וצורת המסמכים לפי דרישת המנהל.

2.8 כל עוד לא יקבע אחרת ע"י המזמין, יהיה המנהל כהגדרתו בנספח א' ועל המתכנן להיות עמו בקשר מתמיד ולתאם עמו את כל פעולותיו, אלא אם נקבע מפורשות אחרת ע"י המזמין.

2.9 המתכנן מצהיר, כי ידועות לו הוראותיהם של הדין ו/או הנהלים ו/או התקנים ו/או התקנות החלים בקשר עם ביצוע שירותי המתכנן והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם. כמו כן, מצהיר המתכנן כי הוא בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים ו/או הקשורים למתן שירותי המתכנן, הן אצל המזמין, הן אצל הרשות המקומית והן אצל רשויות התכנון, לרבות את התנאים הפיזיים באתר, את קיום קווי מים, טלפון ואחרים, ומצא הכל מתאים למטרותיו, ויש בידיו את כל הנתונים הנוגעים לאתר, כנדרש לשם ביצוע שירותי המתכנן.

2.10 המתכנן מתחייב, להפיק את כל התכניות נשוא חוזה זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי המתכנן, ולרבות כל שינוי בתכניותיו, באמצעות מחשב בתוכנה או בקבצים במתכונת הקבועה בנספח א' המצייב ועל פי הנחיות המזמין מעת לעת. המתכנן מתחייב להעביר ליועצים ולקבל מהם קבצים אך ורק באותה מתכונת שנקבעה בנספח א', כאמור.

2.11 המתכנן לא יגיש ליועצים ו/או לקבלנים ו/או לכל גורם אחר הקשור בפרויקט כל שירות הקשור במישרין או בעקיפין בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מפורשות על פי חוזה זה.

2.12 המזמין רשאי להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי והמתכנן מצהיר, כי אין לו ולא תהיה לו כל תביעה ו/או טענות ו/או דרישות ו/או תלונות כלפי המזמין ו/או כלפי המתכננים האחרים בגין מסירת העבודות, כאמור. משמסר המזמין את ביצוע השירותים כאמור למתכנן אחר, מתחייב המתכנן לשאת עמו פעולה ככל שיידרש.

2.13 המתכנן ערוך לביצוע העבודות, בין היתר, גם במערכת ניהול ותיאום פרויקטים באמצעות האינטרנט, כדוגמת 1.2.1 של רמזור או אחרת המאושרת ע"י המזמין ויפעל במערכת זו ללא כל תמורה נוספת.

3. צוות עובדים ואמצעים

3.1 המתכנן מתחייב, כי במשך כל תקופת ביצוע שירותי המתכנן יקיים משרד מאויש, מאורגן ומצויד, באופן שיאפשר את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה.

3.2 המתכנן מתחייב, שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו, כמפורט בנספח א' המצייב, יתאים לביצוע שירותי המתכנן ברמה ובמועדים, המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מתן שירותי המתכנן.

3.3 מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של המתכנן, רשאי המנהל - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו המוחלט - להורות למתכנן מעת לעת, להגדיל את צוות עובדיו, על חשבונו ואחריותו של המתכנן, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו.

תבנית: יועץ ביטחון ובקרת כניסה
גרסה: 1

סמל צפון - מגרשים 122, 123
שפרן יעוץ וניהול בע"מ

פרויקט:

ספק:

© וקולר, ברגמן ושות' שרקי-דין

סטטוס:

ישראל מגורים בע"מ

שפרן יעוץ וניהול בע"מ
לחת מ"מ וניהול בע"מ
51-3489054 n

3.4 מוסכם בזה, כי במשך כל תקופת החוזה יהיה האדריכל ו/או המהנדס ו/או המתכנן הנקוב בנספח א' המצ"ב, מנהל הראשי של המתכנן במשרד המתכנן למטרת ביצוע חוזה זה (להלן: "המנהל הראשי במשרד המתכנן"). החלפת המנהל הראשי במשרד המתכנן בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת, תיעשה לאחר אישורו של המזמין מראש ובכתב.

המתכנן מצהיר, כי ידוע לו, שבמשך כל תקופה של חוזה זה יעמוד המנהל הראשי במשרד המתכנן בראשו, יהיה מעורב אישית בביצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בישיבות ודיונים למטרות הפרויקט ויפקח על הצוות המקצועי של המתכנן שיעסוק בביצוע שירותי התכנון. מבלי לגרוע מהתחייבויות המתכנן כמתחייב מחוזה זה, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי במשרד המתכנן כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 לחלף.

3.5

3.5.1 המזמין רשאי לדרוש מהמתכנן להחליף כל עובד מעובדיו של המתכנן שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו ו/או אינו מבצעו להנחת דעתו, אף אם אושר תחילה ע"י המזמין וכן לדרוש תגבור צוות המתכנן, ועל המתכנן למלא אחר דרישת המזמין לאלתר.

3.5.2 החלטות המזמין בדבר אישור ו/או החלפת עובד מעובדי המתכנן תינתנה לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין וללא צורך במתן נימוקים כאלה ואחרים. אין בהחלטות אלה, כדי לשחרר את המתכנן מאילו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בהן כדי להטיל על המזמין כל אחריות ו/או חבות שהיא.

3.6 המתכנן מתחייב, לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לביצוע שירותי המתכנן. האחריות בגין אחזקת ושמירת הציוד כאמור, תהיה בידי המתכנן ועל חשבונו, והמזמין לא יישא בכל אחריות ו/או חבות בגין אובדן ו/או נזק ו/או קלקול כלשהו לציוד ו/או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

4. סמכויות המתכנן

4.1 במגעים עם רשויות מוסמכות, לרבות עם הרשות המקומית, בכל הנוגע לשירותי המתכנן וכל הכרוך בכך, יפעל המתכנן בתור בא-כוחו הטכני של המזמין והמזמין מסמיכו לכך, ובלבד:

4.1.1 שהמתכנן לא יגיש תכניות ו/או תיקונים לתכניות לאישור הרשויות המוסמכות, אלא אם כן אושרו קודם לכן, מראש ובכתב, ע"י המזמין.

4.1.2 שהמתכנן לא יקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל עניין, הכרוך בהתחייבות חוקית ו/או כספית ו/או אחרת, אלא באישורו של המזמין מראש ובכתב.

4.2 זולת אם יוסמך לכך ע"י המזמין מראש ובכתב, לא יהיה המתכנן רשאי ליתן הוראות ו/או הנחיות, בין במישרין ובין בעקיפין, לקבלן הראשי ו/או לקבלן העבודות ו/או לנהל עמם מו"מ ביחס למחירים ו/או לדרכי ביצוע הכרוכים בשינוי מחירים ו/או כמויות, אלא באמצעות המזמין או המנהל.

5. סמכויות המנהל

5.1 המנהל רשאי לבדוק, בכל עת, את שירותי המתכנן כולם או מקצתם, להשגיח על ביצוע שירותי המתכנן וכן לבדוק את טיב שירותי המתכנן הנעשים על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו. כן רשאי המנהל, לבדוק אם המתכנן מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו.

5.2 המתכנן ימסור למנהל על פי דרישתו דין וחשבון על התקדמות ביצוע שירותי המתכנן וכן ימסור למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את אותו שלב. הדוחות הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א' המצ"ב.

תבנית: יועץ ביטחון ובקרת כניסה

סמל צפון – מגרשים 122, 123

פרויקט:

סטטוס:

גרסה: 1

שפרן יעוץ וניהול בע"מ

ספק:

© וקסלר, ברגמן ושות' שרכי-דין

שפרן יעוץ וניהול בע"מ
להת מ"מ
51-3489054 n.n

אשרתה ישראל מעורים בע"מ

- 5.3 לצורך הפעלת סמכויותיו, רשאי המנהל ו/או מי מטעמו לבקר במשרד המתכנן ו/או בכל מקום אחר, בו מבוצעים שירותי המתכנן והמתכנן מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידי המנהל ו/או על ידי מי מטעמו.
- 5.4 אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה, כדי לגרוע ו/או לשחרר מאחריות המתכנן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. בהקשר זה מובהר, כי אישור המנהל לתכניות, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את המתכנן מחובת ביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תכנון מחדש של התכניות, ככל שהדבר יידרש.
- 5.5 אישר המנהל תכניות ו/או מסמכים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהמתכנן להכניס בהתאם לחוזה זה, לא יהא בכך כדי לשחרר את המתכנן מאחריותו המקצועית המלאה ולא יהא בכך כדי להטיל על המנהל ו/או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכניות ו/או המסמכים האמורים.

6. לוח זמנים ושלבי ביצוע

- 6.1 המתכנן יבצע את שירותי המתכנן בשלבים ובמועדים כמפורט בנספח ג' המצ"ב (להלן: "לוח הזמנים"). כל שירות הכלול בשירותי המתכנן, אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים, יבוצע על ידי המתכנן במועד שיהיה דרוש על מנת להבטיח את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות הקבלנים האחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.
- 6.2 לא יתחיל המתכנן בביצוע קטע מהפרויקט ו/או שלב משלבי העבודה כמפורט בנספח ב' או ג' המצ"ב, אלא אם כן הודיע למזמין תחילה, כי הגיע לדעתו מועד ביצוע שלב זה וקיבל מהמזמין אישור בכתב לביצועו.
- 6.3 יש לראות בחוזה זה כהתקשרות בין המתכנן לגבי כל קטעי הפרויקט או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שירותי המתכנן או לגבי כל שלב שלהם בנפרד, לפי בחירת המזמין. המזמין יהיה זכאי אפוא להפסיק את שירותי המתכנן עם השלמת כל קטע ואף במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו ויחולו חוראות סעיף 12 להלן.
- 6.4 ידוע למתכנן, כי התחייבויות היועצים ו/או הקבלנים ו/או יתר הגורמים, מותנות בכך שישופקו להם כל התכניות ו/או ההנחיות ו/או ההוראות ו/או הפרטים ו/או הביאורים שידרשו לביצוע עבודותיהם ושירותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן באופן שימנע כל עילה מהיועצים ו/או מהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בביצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים שהיו רצופים לחוזים שחתמו עמם.
- 6.5 עיכוב בביצוע שירותי המתכנן יוכר כמוצדק, אך ורק בהימלא כל אחד מהתנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמנהל יקבע, דהיינו:
- 6.5.1 הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו: "אירוע דוחה") שלדעת המנהל לא הייתה למתכנן שליטה עליו.
- 6.5.2 מיד משתרחש אירוע דוחה הודיע המתכנן למנהל על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.
- 6.5.3 המתכנן לא קיבל תכניות, הנחיות, הוראות, פרטים, ביאורים וכל מידע או פרט שנדרשו על ידו ונדרשים לביצוע התכנון מהמזמין או היועצים במועד שסוכם עימם.
- 6.5.4 המנהל אישר, כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בביצוע השירות ואת משך הדחייה.
- מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מותנה בזה, כי איחור בביצוע עבודות תכנון ע"י אחרים לא יהווה עילה לעיכוב בביצוע שירותי המתכנן, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.
- 6.6 המתכנן מתחייב להודיע למנהל מידית, על כל עיכוב, אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור

שפרן יעוץ וניהול בע"מ
לחתימה
51-3489054 נ.ח

תבנית: יועץ ביטחון ובקרת כניסה
גרסה: 1

סמל צפון - מגרשים 122, 123
שפרן יעוץ וניהול בע"מ
פרויקט:
ספק:
© וקסלר, ברגמן ושולר שורקי-דין

6
משרד המגורים

בקיום לוח הזמנים.

6.7 ב-1 לכל חודש גרגוריאני וכן בכל מועד שיידרש על ידי המזמין, ימסור המתכנן למזמין דו"ח על התקדמות ביצוע שרותי המתכנן ועם תחילת ביצוע העבודות באתר גם דו"ח פיקוח על ביצוע.

6.8 המנהל רשאי לבקר במשרד המתכנן ולעין בהתקדמות ובאופן ביצוע שרותי המתכנן, והמתכנן ימסור למנהל כל הסבר ו/או פרט ו/או דיווח, מיד לפי בקשתו. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות המתכנן לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין.

7. שכר המתכנן

7.1 תמורת שרותי המתכנן וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה, ישלם המזמין למתכנן שכר כמפורט בנספח ד' המצ"ב (להלן: "שכר המתכנן").

7.2 בהוצאות הממשיות בשרותי העזר המפורטים להלן, יישא המזמין:

7.2.1 הדפסות בתוויין המיועדות להפצה לאחרים, למעט הדפסות שיפיק המתכנן במשרדו. להסרת ספקות, יובהר כי בגין הוצאות הדפסות בתוויין, אשר מיועדות למתכנן בחליץ עבודתו, לא יהיה המתכנן זכאי לקבלת תחזיר.

7.2.2 העתקות שנמסרו ע"י המתכנן למזמין ו/או לרשויות המוסמכות ו/או ליועצים, למעט העתקות וצילומים שיפיק המתכנן במשרדו.

7.2.3 שכפול מסמכים.

7.2.4 מודלים, פרוטופקטים ופרספקטיבות, המוזמנים לצורכי שיווק (למעט מודלים ופרספקטיבות לצורכי עבודה והחלטה).

7.2.5 מדידות וצילומי אוויר.

7.2.6 קידוחים ובדיקות קרקע.

7.2.7 שליחויות.

שירותי העזר המפורטים בסעיפים 7.2.1 עד 7.2.3 לעיל, יוזמנו על ידי המתכנן רק ממכונים המאושרים ע"י המזמין לבצע עבודות עבורו. הוצאות לפי סעיפים 7.2.4 עד 7.2.7 ועבור הדפסות והעתקות צבועניות יוצאו רק אם אושרו תחילה בכתב, טרם הזמנתם ע"י המנהל.

7.3 על חשבון שכר המתכנן ישולמו למתכנן תשלומי ביניים בשיעורים ובמועדים המפורטים בנספח ה' המצ"ב, וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמזמין יחליט לשלם לפי שקול דעתו הבלעדי.

כל תשלומי הביניים לפי פסקה זו, הינם מקדמות על חשבון שכר המתכנן ואין באישורם ו/או בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי ביצוע שלב משלבי שירותי המתכנן ו/או טיב השירות ו/או הסכום המגיע למתכנן. במקרה של הפסקת עבודתו של המתכנן כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יחולו הוראות סעיף 12.1.2 להלן.

7.4 מוסכם במפורש, כי השכר האמור בנספח ד' המצ"ב, הינו סופי ומוחלט, והמתכנן לא יהיה זכאי לשום תוספת מסיבת הימשכות עבודות הפרויקט מעל למצופה, הקטנת ו/או הגדלת היקף היחידות בפרויקט בגין הקלות שבס ו/או תוספת בניה אשר ניתן לבנות מכוח הוראות החוק והתקנות ו/או תכניות בגין עיר קיימות ו/או הגדלת מספר יחידות הדיור ללא חריגה מהיקף השטחים המפורטים בנספח ד', קצב הבניה, מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין, ו/או צורת ביצוע הבניה או מכל עילה אחרת איזו שהיא, אלא אם נאמר בחוזה זה במפורש אחרת. תנאי לתשלום שכר המתכנן במלואו, הינו המצאת הצהרה, לפיה בדק המתכנן את העבודות ומצא אותן תואמות לתכניותיו ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו בנוסח המצורף כנספח ט' לחוזה זה וכתב היעדר תביעות המצורף כנספח י' לחוזה זה למזמין, חתום ע"י המתכנן

תבנית: יועץ ביטחון ובקרת כניסה

סמל צפון – מגרשים 122, 123

פרויקט:

סטטוס:

גרסה: 1

שפרן יעוץ וניהול בע"מ

ספק:

© וקסלר, ברגמן ושות' שרקי-דין

שפרן יעוץ וניהול בע"מ
לחתימה וחותם
51-3489054 נ.ח.

ישראל מגורים בע"מ

ומאומת כנדרש בו.

7.5 מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 7 לעיל, מוסכם בזה, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ו/או שכר ו/או טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים ו/או מהתקבל, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה רכוש המזמין. מובהר בזה, כי הפרת סעיף זה על ידי המתכנן תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

7.6 תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י שכר המתכנן, הינם הצגת רישיון המתכנן כאמור בסעיף 2.2 לעיל והמצאת אישור בדבר ניהול ספרי המתכנן כדין, חתום ע"י רו"ח או רשויות המס, כנדרש. כמו כן, ככל שהמתכנן לא ימציא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, עובר לביצוע כל תשלום ע"י שכר המתכנן, ינוכה מס במקור כדין, מכל סכום ע"י שכר המתכנן שישולם ע"י המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם, כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י שכר המתכנן בגובה הסכום הנקוב באישור.

8. שנויים בתכנון

8.1 המתכנן מתחייב, לפי דרישת המנהל, לערוך בכל קטע מקטעי הפרויקט ו/או בכל שלב משלב התכנון או העבודה את כל השינויים בתכניות שיידרשו מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד עבודות אלו. בכל זאת, הקטנת ו/או הגדלת היקף היחידות בפרויקט בגין הקלות שבס ו/או תוספת בניה אשר ניתן לבנות מכוח חוראות החוק והתקנות ו/או תכניות קיימות וכן הגדלת מספר יחידות הדיר, ללא חריגה מהיקף השטחים המפורטים בנספח ד'.

8.2 נדרשו השינויים לאחר שלב התכנון המפורט שהוזמן ע"י המזמין כמפורט בנספחים ב' או ג' המצ"ב, וביצוע השינויים מחייב את המתכנן בעבודה העולה במידה רבה ובאופן יסודי על שירותי המתכנן, אלמלא השינויים כאמור, יהיה זכאי לפיצוי בעד העבודה הנוספת שביצע עקב השינויים, כאמור. הפיצוי ישולם בגין העבודה הנוספת שהמתכנן ביצע לעומת העבודה שהיה עליו לבצע אלמלא השינויים, כפי שיקבע ע"י המנהל בהתאם לחלקו של התכנון החוזר כפי שיקבע ע"י המנהל מתוך סך שירותי המתכנן ושכר המתכנן. בכל מקרה, השינויים כאמור, לא יהיו עילה לשינוי בלוח הזמנים, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

8.3 על אף האמור בסעיף 8.2 לעיל, לא יגיע למתכנן דבר בגין שינויים הנובעים מ:

8.3.1 טעות ו/או ליקוי בתכנון ו/או באומדן של המתכנן ו/או של היועצים.

8.3.2 התכנון אינו התכנון היעיל ביותר.

8.3.3 השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מהוראות חוזה זה ע"י המתכנן.

8.3.4 השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות.

8.4 המתכנן מתחייב להכין, עבור רוכשים שיבקשו זאת, תכנית שינויים בדירות שאינם עומדים בסתירה להיתרי הבניה ולכל דין.

מחיר השינויים ותנאי התשלום בגין תכנון השינויים כאמור, יסוכמו בין המתכנן לרוכשים. המתכנן יתקשר עם הרוכשים בהסכם נפרד לתכנון השינויים. כל מחלוקת שתתעורר בין המתכנן לבין הרוכשים בעניין קביעת מחיר השינויים, תובא בפני המנהל והוא יהיה המוסמך להכריע בה.

9. אחריות וביטוחאחריות

9.1 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה בנאמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בזהירות וברמה מקצועית מעולה, והוא יהא אחראי אחריות מלאה לכל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים שייגרמו ו/או יוטלו על המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו ו/או למתכנן ו/או לעובדיו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש,

שפרן יעוץ וניהול בע"מ
לח"מ
51-3489054 9.n

תבנית: יועץ ביטחון ובקרת כניסה
גרסה: 1

סמל צפון – מגרשים 122, 123
שפרן יעוץ וניהול בע"מ

פרויקט: ספק: © וקסלר, ברגמן ושות' שרקי-דין

משרד האוצר
מנהל מקרקעי ישראל

בשל מעשה או מחדל של המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. המתכנן פוטר את המזמין מכל אחריות בגין נזקים שייגרמו כאמור לעיל.

9.2 המתכנן מתחייב לפצות ולשפות את המזמין באופן מלא בגין כל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פסי"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים כאמור לעיל, וכן בגין כל העלויות וההוצאות הנובעות מהאמור לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות שתהיינה כרוכות בכך, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. הסכומים הנ"ל ייחשבו חוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למתכנן.

9.3 אשור המזמין למסמכים ו/או כל גורמים אחרים חקשורים בשירותי המתכנן ו/או מתן הוראות למתכנן אינו משחרר את המתכנן מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

ביטוח

9.4 מבלי לגרוע מאחריות המתכנן על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המתכנן לערוך ולקיים, על חשבון המתכנן, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות המתכנן קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי המתכנן המצורף להסכם זה כנספח ז' וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ז"1, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מפרט ביטוחי המתכנן" ו"אישור עריכת הביטוח", בהתאמה), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי המתכנן עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי המתכנן שלא לערוך את הביטוח המצוין בסעיף א' לאישור עריכת הביטוח ואולם הפטור המפורט בסעיף 9.11 לחלף יחול כאילו נערכו הביטוחים כאמור במלואם.

9.5 ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על המתכנן להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים שהוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא תחום בידי מבטחיו.

9.6 כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על המתכנן להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי המתכנן לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 9.4 לעיל.

9.7 מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי המתכנן, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על המתכנן, שאינה פוטרת את המתכנן ממלוא החבות על פי הסכם זה.

9.8 מוסכם בזאת, כי למתכנן לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

9.9 למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומץ על ידי המתכנן כאמור לעיל, ועל המתכנן לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי המתכנן, להתחייבויות המתכנן על פי הסכם זה.

9.10 מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי המתכנן, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העזרים, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על המתכנן על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

9.11 המתכנן פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי המתכנן או על ידי מי מטעם המתכנן לחצרי המזמין או המשמש את המתכנן לצורך מתן השירותים, ולא תהיה למתכנן כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל, בגין אובדן או נזק כאמור.

9.12 אם לדעת המתכנן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי המתכנן, על המתכנן לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור.

9.13 בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי המתכנן, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בודד.

9.14 מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים שהוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם המתכנן, על המתכנן לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לתלופין,

תבנית: יועץ ביטוחן ובקרת כניסה
גרסה: 1

סמל צפון – מגרשים 122, 123
שפרן יועץ וניהול בע"מ

פרויקט:

ספק:

© זקולר, ברגמן ושות' שרקי-דין

סטטוס:

הפקה ישראל מגורים בע"מ

שפרן יועץ וניהול בע"מ
לחתימה
51-3489054 פ.ח.

- למתכנן נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי המתכנן וכן לכלול סעיף פטור כאמור בסעיף 9.11 וויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין והבאים מטעמו.
- 9.15 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על המתכנן מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה, ועל המתכנן תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
- 9.16 אין בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לשחרר את המתכנן מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
- 9.17 המתכנן מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדויק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. המתכנן מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה-1995 ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שהמתכנן, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשי ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שיועסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בשירותים האמורים באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הני"ל.

10. אספקת תכניות

- 10.1 בכל עת במהלך ביצוע שירותי המתכנן וכן בתקופת הבדק של העבודות, ימסור המתכנן למזמין מיד לפי דרישתו כל תכניות, ובכללן, תכניות ומסמכים המנויים ברשימה המצ"ב כנספח ח' לתוזה זה, ובמידה והדרישה מתייחסת לתכניות שאינם בידו, יערכם המתכנן בהקדם האפשרי וימסרם למזמין.
- 10.2 עם גמר שירותי המתכנן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות כשהן מעודכנות, ומשקפות את התכנון והביצוע הסופי בשטח (AS MADE), למעט שינויי דיירים, ודיסקטים המכילים את התכנון במדיה ממוחשבת.
- 10.3 הובא החוזה לידי גמר או בוטל לפי סעיף 12 להלן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות ודיסקטים כשהן מעודכנות עד לתאריך הבאת החוזה לידי גמר, או עד לתאריך ביטולו, הכל לפי העניין.
- 10.4 לפי דרישת המזמין, ימסור המתכנן למזמין, בנוסף לאמור לעיל, סדרה אחת של אורגינלים סמי אורגינלים, לפי בחירת המזמין, של כל התכניות כשהן מעודכנות כאמור לעיל. כמו כן, חייב המתכנן לשמור אצלו למשך תקופה של 7 שנים לפחות את התכניות בקבצי מחשב ובתדפיסים ולספק למזמין לפי דרישתו העתקים מהן בכל עת שיידרש לכך.
- 10.5 המתכנן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד תכניות שימסור למזמין על פי סעיף 10 זה.
- 10.6 זכות הקניין בכל התכניות שייכת למזמין, ובלבד ששולם שכר המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה. בתוקף זכות הקניין הני"ל זכאי המזמין לעשות כל שימוש בתכניות, לרבות להשתמש בהן באמצעות יועצים אחרים ואף לשנותן בלא שיגיע למתכנן דבר בגין זאת, ובלבד שהשימוש בתכניות יוגבל לאתר ולפרויקט שחוזה זה חל לגביו. האמור לעיל לגבי זכות הקניין בתכניות, חל גם לגבי זכות היוצרים, במידה וקיימת, בכל עבודות שבוצעו על פי התכניות. המתכנן אינו רשאי להשתמש בתכניות לצורך תכנון ובניה של פרויקט אחר שלא בהסכמת המזמין.

11. מעמד המתכנן

- 11.1 מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לתוזה זה, כי מעמדו של המתכנן כנותן השירותים למזמין הינו של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי חוזה זה נעשות על ידו, עבורו ועל חשבונו של המתכנן.
- 11.2 אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המזמין ובין המתכנן ו/או מי מטעמו ובין המזמין לבין עובדי המתכנן ו/או מי מטעמיהם ואין בהוראות חוזה זה, כדי ליצור בין המתכנן ו/או מי מעובדיו ו/או

שפרן יעקב וניהול בע"מ
לחתימה
51-3489054 n

תבנית: יועץ ביטחון ובקרת כניסה
גרסה: 1

סמל צפון - מגרשים 122, 123
שפרן יעקב וניהול בע"מ

פריקט: © וקסלר, ברגמן ושות' שורכי-דין

מריקה ישראל מגורים בע"מ

מי מטעמו לבין המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד, לכל ענין ודבר. בכלל זה, מוסכם ומובהר בין הצדדים, כי המתכנן ו/או עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המזמין לכל זכות החלה על פי הדין ו/או מכח צו הרחבה ו/או מכח הסכם כלשהו על עובד.

11.3 מוסכם בזה, כי המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו או מטעמם של אלו מוותרים על כל טענות ו/או דרישות ו/או תלונות ו/או תביעות כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, שעילתן ביחסי עובד ומעביד ו/או בסיומם והם יהיו מנועים מהגשת כל תביעה שהוא כאמור כנגד המזמין.

11.4 המתכנן מצהיר ומתחייב, כי יישא לבדו בכל התשלומים ו/או המסים ו/או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיחולו על המתכנן ו/או עובדיו המתכנן בגין מתן השירותים ו/או בגין התקבולים שיקבל על פי חוזה זה, ובכלל זה, תשלומי מס הכנסה והביטוח הלאומי שהוא חב בגין מתן שירותי המתכנן.

11.5 המתכנן יישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכוי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.

11.6 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המתכנן מצהיר ומתחייב, כי אם יידרש המזמין על ידי המתכנן ו/או על ידי מי משלוחיו ו/או עובדיו ו/או אחר מטעמו ו/או על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם, בגין עילות הנובעות מיחסי עובד ומעביד ו/או מהפסקתם ו/או אם יחולו על המזמין תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם כאמור, אזי ישפה המתכנן את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין, בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי שיחולו על המזמין ו/או ידרשו ממנו כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. סכום השיפוי כאמור, ייחשב כחוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"י התמורה המגיעה למתכנן.

11.7 בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המתכנן ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו ו/או אחר מטעמו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 לעיל, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

12. הבאת החוזה לגמר או ביטול

12.1

12.1.1 על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה על נספחים, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך למתכנן. ניתנה הודעה כאמור, יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בחודעה אשר לא יהיה פחות מ-7 ימים מיום משלוחה (להלן: **"תאריך הפסקת השרות"**).

12.1.2 הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר בהתאם להיקף השירותים שניתנו על ידי המתכנן על פי קביעתו הבלעדית של המנהל, בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שבוצע עד לתאריך הפסקת השירות וכן בגין שירותי המתכנן שבוצעו, ככל ובוצעו עבור שלבים מתקדמים יותר, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו' - ה'. במקרה שבוצע חלק של קטע ו/או שלב, ישולם חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו' - ה' לאותו שלב, כפי שיקבע המנהל.

12.1.3 הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.1.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.1.2 לעיל, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי חוזה זה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

שפרן יעוץ וניהול בע"מ
לחתימתו
51-389054 9.n

תבנית: יועץ ביטחון ובקרת כניסה
גרסה: 1

סמל צפון - מגרשים 122, 123
שפרן יעוץ וניהול בע"מ

פרויקט: ספק: © וקסלר, ברגמן ושות' שרקי-דין

גמריקה ישראל מעורים בע"מ

12.1.4. תוך 12 חודשים מהבאת חוזה זה לידי גמר כאמור, רשאי המזמין לחדשו. במקרה זה, יהיה המתכנן חייב, לפי דרישת המזמין, לחדש את שירותי המתכנן על פי תנאי חוזה זה.

12.2. במקרה שחוזה זה יבוא לידי גמר עקב הפסקת עבודות הפרויקט מחמת כוח עליון (לרבות על פי מצוות הדין), יהיה המתכנן זכאי לתשלום כמוגדר בסעיף 12.3.2 להלן, ויחולו הסעיפים 12.1.3 ו-12.1.4 לעיל.

12.3

12.3.1. מבלי לגרוע מזכויות מזמין לפי סעיף 12.1 לעיל, זכאי המזמין לבטל חוזה זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בלא צורך בהודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

12.3.1.1. המתכנן הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות החוזה ולא תיקן את ההפרה כאמור, לאחר שקיבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

12.3.1.2. המזמין התרה במתכנן, שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים, והמתכנן לא נקט בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים.

12.3.1.3. המתכנן הפר את הוראת סעיף 7.5 לעיל.

12.3.1.4. נבצר מהמתכנן או מהמנהל הראשי לקיים את הוראות חוזה זה, מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יחול הסעיף אם המנהל הראשי במשרד המתכנן נפטר, המתכנן פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית או בלתי כשיר למתן שירותי המתכנן או אם ארע אירוע דומה.

12.3.1.5. חל שינוי בהחזקת המניות ו/או בהרכב המנהלים של המתכנן.

12.3.2. בוטל החוזה כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שהוא ביצע עד לביטול החוזה, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה' לגבי כל שלב שבוצע, ובמקרה שבוצע חלק של שלב - חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל, וזאת לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין.

12.3.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או לדרישה ו/או לתלונה ו/או לתביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.3.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.3.2, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.4. אם המנהל הראשי במשרד המתכנן ו/או המתכנן נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר למתן השירותים על פי חוזה זה או אם אירע אירוע דומה למתכנן, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו-12.3.3 לעיל.

12.5. התשלום על פי סעיפים 12.1, 12.2 ו-12.3 לעיל, מותנה בכך שהמזמין קיבל לידי את כל התכניות ועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום על פי הסעיפים הנ"ל.

12.6. בכל מקרה של הבאת חוזה זה לידי גמר או ביטולו, יהיה המזמין זכאי למסור את ביצוע המשך שירותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי המתכנן שבוצעו עד לאותו מועד, והמתכנן מסכים לכך ולא יהיה זכאי לדבר בגין זאת.

12.7. כל אימת שהמתכנן לא יקיים איזו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, ולאחר שקיבל מהמזמין התראה בכתב בגין כך, יהיה המזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיו של המזמין לפי החוזה.

תבנית: יועץ ביטחון ובקרת כניסה

סמל צפון - מגרשים 122, 123

פרויקט:

סטטוס:

גרסה: 1

שפרן יועץ וניהול בע"מ

ספק:

© וקסלר, ברגמן ושות' שרקי-דין

שפרן יועץ וניהול בע"מ
להתאמת
51-3489054 פ.ח.

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

12.8 השתמש המזמין בזכותו על פי סעיף 12.7 לעיל, יהיה הוא רשאי לגבות מאת המתכנן ו/או לנכות מכל סכום שיגיע לו את הסכומים שהמזמין נשא בהם בשל כך, בתוספת 15% לכיסוי הוצאותיו הכלליות, וזאת מבלי שיהיה עליו להוכיח את הסכומים הנ"ל.

13. העברת זכויות

13.1 אין המתכנן רשאי להסב לאחר את החוזה ו/או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או להסב לאחר כל זכות ו/או חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.2 אין המתכנן רשאי למסור לאחר את ביצוע שירותי המתכנן, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.3 ניתנה הסכמת המזמין לפי סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל, הרי שאין בכך כדי לפטור את המתכנן מאחריותו והתחייבויותיו לפי חוזה זה על נספחיו ומזכויות המזמין על פיו, והמתכנן יישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה ו/או מחדל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיפים 13.1 או/וגם 13.2 לעיל ו/או באי כחם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם, ואילו למזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי המתכנן.

13.4 שירותי המתכנן יינתנו באמצעות המנהל הראשי אישית ובאמצעות צוות עובדיו של המתכנן בפיקוחו הישיר של המנהל הראשי. מבלי לגרוע מהתחייבות המתכנן כמתחייב מהאמור, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי מכל סיבה שהיא יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיף 12.3.2 ו-12.3.3 לעיל.

13.5 המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד המתכנן.

14. סיום שירותי המתכנן

14.1 שירותי המתכנן יחושבו כבאים לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים:

14.1.1. חוזה זה הובא לידי גמר או בוטל כאמור בסעיף 12 לעיל, והחל במועד הנקוב בהודעה שניתנה ע"י המזמין למתכנן במסגרת הוראות אותו סעיף.

14.1.2. עם מתן אישור בכתב ע"י המזמין למתכנן, כי הושלם מתן שירותי המתכנן על פי חוזה זה.

15. סודיות והמצאת מסמכים

15.1 המתכנן מתחייב לשמור על סודיות התכנון, השרטוטים, המפרטים וכל יתר המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לשירותי המתכנן, לרבות העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו ובין שהוכנו על ידי המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמם, וכן לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא למסור כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה על ידי המזמין.

15.2 מבלי לגרוע מאחריותו של המתכנן על פי כל דין, ינקוט המתכנן בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשירותי המתכנן כדי למנוע עיון בו מכל אדם שהמנהל לא התיר לו זאת. כמו כן, יציית המתכנן לכל דרישה של המנהל בדבר נקיטת אמצעי ביטחון נוספים לאלה שנקטו על ידיו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים כאמור לעיל, יודיע המתכנן למנהל מיד עם אירועה.

15.3 המתכנן יחזיר את עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו בקשר עם ביצוע הסכם זה על נספחיו, על כתב התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח המפורט בנספח ו', ויעביר העתק מכתבי התחייבות אלו לידי המזמין.

15.4 לפי דרישת המזמין ועם סיום שירותי המתכנן, ימסור המתכנן לידי המזמין כל חומר בכתב ו/או במדיה ממוחשבת המצוי בידו והמתייחס לפרויקט, אשר נערך על ידו.

תבנית: יועץ ביטחון ובקרת כניסה
גרסה: 1

סמל צפון - מגרשים 122, 123
שפרן יעוץ וניהול בע"מ

פרויקט:
ספק:

© וקסלר, ברגמן ושות' שרקי-דין

סטטוס:

שפרן יעוץ וניהול בע"מ
לחץ מ"מ וניהול בע"מ
51-3469054 פ.נ.

אמריקה ישראל מגורים בע"מ

16. ויתור על זכויות מצד המתכנן

16.1 השתמש המזמין כדין בסמכות ו/או בזכות כלשהי הנתונה לו על פי חוזה זה והביא את החוזה לידי גמר, או ביטל את החוזה כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה למתכנן כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או עילת תביעה כלשהי נגד המזמין בגין פעולת המזמין כאמור או בשל כל סיבה אחרת, והמתכנן לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום כלשהו בעד נזק (לרבות נזק עקיף ו/או הפסד הזדמנויות) ו/או פגיעה במוניטין ו/או הפסד, לרבות הפסד רווח העלולים להיגרם לו עקב הביטול או ההפסקה ו/או מכל סיבה אחרת.

מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה, יהא המזמין רשאי עם ביטול החוזה או הבאתו לידי גמר או הפסקת ביצועו, למסור את המשך ביצוע שירותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי המתכנן, שביצע המתכנן על פי חוזה זה.

16.2 המתכנן מתחייב שלא לנקוט בכל צעדים מכל סוג שהוא שיהיה בהם כדי לסכל את המשך ביצוע שירותי המתכנן ו/או מסירתם לידי מתכנן אחר, והינו מתחייב, כי על פי דרישת המזמין ישתף המתכנן פעולה עם המזמין ו/או עם המתכנן החליפי בכל הקשור להעברת האינפורמציה לגבי מהלך הפרויקט עד להפסקת עבודתו וחפיפה נאותה של המתכנן החליפי.

17. שונות

17.1 המנהל הראשי במשרד המתכנן, מתחייב לבצע את השירותים שעליו לבצע אישית על פי חוזה זה והינו אחראי וערב כלפי המזמין לביצוע התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה על נספחיו.

17.2 כל צד אשר יפר או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים ו/או ההפסדים שיגרמו לו עקב כך, וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים.

למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי עיכוב בהשלמת עבודות תכנון הפרויקט עלול להביא להתחייבות הקמתו וכן עלול להביא להפרת התחייבויות המזמין כלפי צד ג'.

המתכנן מצהיר, כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העלולות לנבוע מעיכוב בהשלמת הפרויקט ויהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמת הפרויקט ינבע מאי עמידתו בהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

17.3 המזמין זכאי לקזז כנגד כל סכום המגיע למתכנן מאת המזמין לפי חוזה זה, כל סכום שלפי טענתו מגיע לו מהמתכנן, וכל זכות של המתכנן לתשלום מהמזמין כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל.

17.4 מוסכם במפורש, כי ביצוע כל אחת ואחת מהתחייבויות המזמין על פי חוזה זה, מותנה בכך שהמתכנן יקיים תחילה את התחייבויותיו על פי חוזה זה, עד לאותו מועד. המזמין זכאי, מבלי לפגוע מכלליות האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב ביצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהמתכנן קיים את התחייבויותיו כאמור.

17.5 שום התנהגות מצדו של מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ו/או כויתור ו/או הסכמה מצדו לאיזה הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי חוזה זה ו/או כנותנת דחייה ו/או ארכה לביצוע כל פעולה, שיש לעשותה על פי חוזה זה ו/או כשינוי ו/או ביטול ו/או תוספת של תנאי כלשהו, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

17.5.1 הסכמה מצד המזמין או המנהל או המתכנן לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

17.5.2 לא השתמשו המזמין או המנהל או המתכנן בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.

שפרן יעקב וניהול בע"מ
להתמחות
51-3489054 פ.ח

סטטוס:

תבנית: יועץ ביטחון ובקרת כניסה
גרסה: 1

סמל צפון - מגרשים 122, 123
שפרן יעקב וניהול בע"מ

פרויקט:
ספק:

© וקסלר, ברגמן ושות' שרקי-ד"ר

פרויקט ישראל מגורים בע"מ

- 17.6 במידה והמתכנן כולל מספר גופים או יחידים, יהיו הם אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין למילוי התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה.
- 17.7 על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין ו/או בכל דין, מובהר ומוסכם, כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי המתכנן רק כפי חלקו המפורט בנספח א' בגין כל חיוב מחיובי המזמין על פי חוזה זה, ככל שיחול, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי המתכנן על פי חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסיפא לסיק זה.
- המתכנן מתחייב בזה, כי כל דרישה ו/או תלונה ו/או טענה ו/או תביעה, ככל שתהיינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין על פי חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט בנספח א'. אותו דין, יחול לגבי תביעה של מי מיחיד המזמין כנגד המתכנן. קרי, תביעה כאמור, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בנספח א'.
- 17.8 סמכות השיפוט בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או ביצועו תהא מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.
- למען חסר ספק, מוסכם ומוצהר, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בכל מקרה ובכל נסיבות, להפסיק את שירותי המתכנן, מכל סיבה שהיא וכל תובענה כאמור תוגש, באם תוגש, רק לאחר השלמת שירותי המתכנן ו/או עם סיום חוזה זה, לפי העניין.
- 17.9 כל ההוצאות ומס הבולים בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבוניות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו, חלות על המתכנן ותשולמנה על ידו.
- 17.10 חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדן ע"י מורשי החתימה של המזמין.
- 17.11 כתובות הצדדים הן כמפורט בכותרת לחוזה זה, וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובת דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד, תחשב היא כמתקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

520034760

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

שפרן יעוץ וניהול בע"מ
היועץ

המזמין

אני הח"מ, א/כ עו"ד/ רו"ח מרח' א/כ מאשר כי הי"ה א/כ הם שחתמו בשם היועץ על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את היועץ לעניין זה.

תאריך: 02/06/2022

חתימה וחותמת עו"ד/ רו"ח :

אדן כהן, עורך-דין
Adan Kohen, Advocate
מס רישיון No. 63733

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

תבנית: יועץ ביטחון ובקרת בנייה
גרסה: 1

פרויקט: סמל צפון - מגרשים 122, 123
ספק: שפרן יעוץ וניהול בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' שרכי-דין

שפרן יעוץ וניהול בע"מ
לחתימה
51-3489054 9.n

סטטוס:

נספח א'

נספח כללי

1.1 הגדרות –

"הפרויקט" – פרויקט לבניית יחידות דיור, שטחי ציבור ככל ויידרש, תניונים ועבודות פיתוח בתל אביב - סמל צפון, סמל צפון – מגרשים 122, 123 לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשבלבים לפי שיקול דעתו.

"התכנית" או "המקרקעין" – תכנית בנין עיר מס' 2988ב' ומס' תא/מק/2988/ב על שינוייה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת תחלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הכלולים בתוכניות אלו. המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן היועץ הינם בהתאם לתוכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. היועץ מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתוכניות הבינוי על תיקוניהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותוכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.

"הרשות המקומית" – תל אביב.

"חוזה הפיתוח" – חוזה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2.8 המנהל הוא: יוסי בן אליעזר

2.10 התכנון יתבצע בסביבת תוכנת REVIT בתלת-מימד, תוך שיתוף, תיאום וקליטת הקבצים ממתכננים ויועצים אחרים באמצעות תוכנה כדוגמת - ז.י.ו. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין.

3.2 בעלי המקצוע במשרד היועץ הם:

- א. ראש צוות: גברי פיינקייג
- ב. מספר העובדים המקצועיים במשרד היועץ לצורך מתן שירותי היועץ ע"פ חוזה זה: 2

3.4 המנהל הראשי במשרד היועץ הוא אדריכל/מהנדס: גברי פיינקייג

5.2 הנושאים הם:

- א. התקדמות שירותי היועץ.
- ב. סטיות מלוח הזמנים לרבות סיבת הסטייה.
- ג. תיאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תיאור השלכות התאום על הפרויקט.
- ד. סטיות מהערכות ו/או תחזיות תקציביות והשלכותיהן.
- ה. ריכוז הוראות שנויים.

17.7 שיעור חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין הינו כדלקמן:

אפריקה ישראל מגורים בע"מ	57%
מגדלי סומייל בע"מ	5.6%
רמ-נח בע"מ	9.6%
אפריים בע"מ	1.6%
אומרטח סמל בע"מ	26.2%

תבנית: יועץ ביטחון ובקרת כניסה
גרסה: 1

סמל צפון – מגרשים 122, 123

פרויקט:

ספק:

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

סטטוס:

שפרן יעוץ וניהול בע"מ
לחתימה
51-3489054 פ.ח

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

נספח ב'שירותי המתכנן**1. פללי:**

1.1 הכנת פרוגרמות ביטחון בקרת כניסה במבנים, מתן הנחיות והכנת תוכניות ומפרטים טכניים, אשר יכללו בין היתר את הפרטים הבאים:

- א. מערכות בקרת כניסה – טמ"ס, אזעקה, עמדות בידוק, מעברים מבוקרים וכו'.
- ב. תשתיות, הולכה, כבילה והזנה לכל המערכות.
- ג. תכנון חדרי הבקרה.
- ד. פתרונות אבטחה ובידוק כוללים למתחם.
- ה. גידור ומחסומים.
- ו. אמצעים טכניים, מכאניים, פיזיים ואלקטרוניים.
- ז. הכנת רשימת דלתות ואפיון כל דלת בהתאם לתכנון בקרת הכניסה בתיאום עם האדריכל.
- ח. הכנת סקר סיכונים למיפוי הגורמים המשפיעים על המבנים בהיבטי פח"ע, פלילים (סדר ציבורי).
- ט. הכנת תכניות ניהול הסיכונים ואיום הייחוס (אבטחתי וטכנולוגי).
- י. אישור תפיסת ופקודת אבטחה בתיאום ואישור עם משטרת ישראל.
- יא. הכנת תיק שטח עם תפיסת אבטחה למבנים וטיפול באישור הרשויות וכל הגורמים הרלוונטיים.
- יב. הכנת נהלי עבודה עבור מוקד האבטחה.
- יג. כל מרכיב שירות אחר הרגיל ומקובל על ידי מתכנן הביטחון והבקרת כניסה בנסיבות הפרויקט.

1.2 מתכנן הביטחון ובקרת הכניסה יהיה כפוף מבחינה מקצועית למתכנן החשמל.

1.3 תכנון הביטחון והבקרת כניסה יתבצע בתוכנת REVIT בתלת-מימד, תוך שיתוף, תיאום וקליטת הקבצים מן האדריכלים והיועצים האחרים באמצעות תוכנת ז.י.ו. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות מערכת ז.י.ו. בלבד.

1.4 המהנדס, צוות עובדים ואמצעים של המתכנן:

- א. המהנדס הבכיר יהיה בעל המשרד, אשר יהיה אחראי, מעורב וישתתף באופן אישי בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן ללא עוררין.
- ב. ראש הצוות ישתתף בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן ללא הגבלה.
- ג. ראש הצוות יקדיש את כל הזמן הדרוש לתאומים עם האדריכלים והיועצים, כולל בישיבות פרטניות שיוזמן אליהן, מבלי לדחות את השתתפותו.

תבנית: יועץ ביטחון ובקרת כניסה
גרסה: 1

סמל צפון – מגרשים 122, 123
שפרן יעוץ וניהול בע"מ

פרויקט:
ספק:

© זקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

סטטוס:

שפרן יעוץ וניהול בע"מ
לחתימה
ח.נ. 51-3489054

ג.מ.י.ה.ה. ישראל מגורים בע"מ

ד. צוות השרטטים של המהנדס יהיה כנדרש לתכנן ולהוצאת תוכניות משורטטות לביצוע על מנת לעמוד בלוח הזמנים שנקבע על ידי מנהל הפרויקט.

1.5 על המתכנן לקבל אישור בכתב מאת המנהל לפני התחלת ביצוע כל קטע וכל שלב ולפני הספקת כל שרות חלקי. אישור כאמור לא יהווה אישור לשכר נוסף במקרה של בדיקות נוספות או עבודה נוספת שיידרשו לאחר התקדמות התכנון לשלב הבא.

2. הגדרות:

- 2.1 "מתקן" – חדרי מוקד, מערכות טמ"ס, אזעקות, בקורות כניסה להולכי רגל ורכב וכו'.
- 2.2 "תכניות מוקדמות" – תכניות המתארות את הפתרון העקרוני של המתקן.
- 2.3 "תכניות סופיות" – תכניות שלאחר אישורן ניתן יהיה לעבד את כל המסמכים הדרושים לביצוע המתקן.
- 2.4 "תכניות עבודה" – תכניות מפורטות, מפרטים, כתבי כמויות, כל המסמכים וכל הדרוש לעריכת ופרסום מכרזים לביצוע המתקן בפרויקט ו/או לביצוע המתקן בפרויקט.

3. פירוט שרותי המתכנן:

שירותי המתכנן יבוצעו בקטעים לפי התקדמות הפרויקט והנחיות המנהל, לרבות להסדרי ביניים לבניה ואכלוס בשלבים.
שרותי המתכנן יבוצעו בשלבים הכוללים את השירותים כלהלן:

3.1 תכנון מוקדם:

- א. בירור פרוגרמה עם המזמין, איסוף ועיבוד נתונים, חקירות מוקדמות, התייעצות ותיאום עם יועצים אחרים אשר יועסקו ע"י המזמין, השתתפות בשיחות עם היזמים והיועצים.
- ב. בירור תוכניות הפרויקט עם המזמין והמתכננים, ביקורים באתר, חקירות ובדיקות מוקדמות, התייעצות ותיאום עם המתכננים.
- ג. הצגת התפיסה המבצעית ואישורה על ידי הגורמים המוסמכים הכוללת בין היתר את המערכות האלקטרוניות (טמ"ס, אזעקות, בקרת כניסה להולכי רגל ורכב וכד'), מערכות טכניות/מכאניות (מחסומים, נעילות, דלתות וכד'), חדר מוקד וכד'.
- ד. הכנת תכניות רעיוניות לאישור המזמין כולל בחינת חלופות אפשריות כולל מסמך המפרט את המשמעויות מבחינת ביצוע, תפעול ואחזקה, עלות, שרידות, איכות הפתרון וכד'.
- ה. מסירת הנתונים, הפרוגרמה וחוות הדעת (הכוללת ביצוע הערכת סיכונים ונקודות תורפה וגיבוש והגדרת הדרישות המבצעיות) למזמין, למתכנן וכן ליועצים ולמתכננים ולכל גורם אחר שייקבע על-ידי המזמין.
- ו. הכנת אומדנים תקציביים בהתאם לדרישת המזמין ונציגיו.
- ז. בחינה ואישור תוכניות ראשוניות אדריכליות.

תבנית: יועץ ביטחון ובקרת כניסה
גרסה: 1

סמל צפון – מגרשים 122, 123
שפרן יועץ וניהול בע"מ

פרויקט:
ספק:

© זקמלר, ברגמן ושות' שורכי-דין

סטטוס:

שפרן יועץ וניהול בע"מ
לחתימה
ח.פ. 51-3489054

ישראל מגורים בע"מ

3.2 תכנון סופי:

- א. תכנון מוקדם של הביטחון לפי האלטרנטיבה שתיבחר על-ידי המזמין בתיאום עם המזמין, המתכננים וכל יתר היועצים של המזמין.
- ב. מתן המלצות למזמין ולמתכננים בכתב ועל ידי שרטוטים.
- ג. תיאום התכנון המוקדם מול כל הרשויות הרלוונטיות וכל יתר הגורמים הנדרשים כהכנת רקע לתכנון מתכנן.
- ד. תכנון סופי של הפרויקט למערכות האבטחה בתיאום עם כל היועצים, השתתפות בשיחות עם המזמין, היוזמים ועם כל היועצים (לרבות מידול ראשוני ב-REVIT).
- ה. הצגה, ובחינת חלופות לפתרונות וציוד לאישור המזמין. כולל מסמך המפרט את המשמעויות מבחינת ביצוע, תפעול ואחזקה, עלות, שרידות, איכות הפתרון וכדומה.
- ו. מתן הנחיות תכנון לצוות התכנון ואישור התאמת התכנון לדרישות הביטחון והאבטחה, בהתאם לפרוגרמת הביטחון והאבטחה.
- ז. בחינה ואישור תוכניות הסופיות של היועצים הרלוונטיים.

3.3 תכנון מפורט:

- א. ביצוע תיקונים בתוכניות ובמודל בהתאם לתיאום מערכות עם יועצים אחרים.
- ב. הכנת תיאורים טכניים, הנחיות, מפרטים ורשימות וכן המסמכים האחרים וההסברים הדרושים לפרסום מכרזים בין קבלנים ובין השאר RFP, כתבי כמויות וכו'.
- ג. הכנת תיקונים בחומר הנ"ל, לפי הצורך ולפי דרישת הגורמים המוסמכים.
- ד. הכנת אומדן של מערכות הביטחון והאבטחה של המבנים בפרויקט.
- ה. מתן הסברים ותשובות לקבלנים המשתתפים ב-RFP, והשתתפות במו"מ למסירת העבודות לקבלנים וספקים ביחד עם הגורמים המוסמכים וע"פ מידת המעורבות שתקבע.
- ו. הכנת הצעות מפורטות לצורך בחירת הקבלן המבצע והבאתם לאישור המזמין.
- ז. מובהר בזאת שהמתכנן יכון, באם ידרשו מסמכים למכרזים, עוד לפני השלמת התכנון המפורט.

3.4 פיקוח עליון:

- א. פיקוח על ביצוע עבודות קבלן מערכות הביטחון, בהתאם לתוכניות ויתר המסמכים.
- ב. פיקוח על תיקונים וליקויים אשר על הקבלן יהיה לבצעם בשלבי ההתקנה.
- ג. ייעוץ לגורמים המוסמכים לגבי בחירה ואישור ציוד, ספקים וכו' לפני ובמהלך העבודות.

שפרן יעוץ וניהול בע"מ
לחתימה
ח.פ. 51-3489054

סטטוס:

תבנית: יועץ ביטחון ובקרת כניסה
גרסה: 1

סמל צפון – מגרשים 122, 123
שפרן יעוץ וניהול בע"מ

פרויקט:
ספק:

© זקסלר, ברגמן ושות' שרקי-דין

ישראל מגורים בע"מ

- ד. ביקורת וחוות דעת בקשר למדידת העבודות שבוצעו בפועל.
- ה. מציאת פתרונות ותכנון במקרה של סטיות ושינויים.
- ו. מתן חוות דעת בקשר לחשבונות הקבלן ולקביעת מחירים שלא נקבעו בחוזה.
- ז. ביצוע סיורי מסירה, לבדיקה יסודית של כל חלקי המערכת הקשורים לפרויקט, לאחר השלמתם ולפי מסירתם למזמין והכנת רשימות ליקויים שעל הקבלן לתקן.
- ח. ביצוע סיורים לבדיקות חוזרות לאחר תיקון הליקויים על ידי הקבלן, עד לאישור מסירת מערכת.
- ט. ביקורת של תכניות העבודות, תיקי מערכת AS-MADE, ספרי ציוד, הפרוספקטים, המפרטים, תדריכי התפעול והאחזקה, תעודות האחריות והרישיונות של כל הציוד כפי שנמסר על ידי הקבלן, והעברה לגורמים המוסמכים.
- י. השתתפות עם המזמין בהגנה בפני תביעות בקשר עם תכנון ובצוע העבודות ומתן חוות דעת מקצועית במסגרת תביעות משפטיות שיוגשו, אם יוגשו, נגד המזמין בקשר לפרויקט ולאחר.
- יא. אין המתכנן רשאי לתת הוראות במישרין לקבלן ו/או לנהל משא ומתן עם הקבלן, לרבות ביחס למחירים או לדרכי ביצוע, אלא באמצעות נציגו המוסמך של המזמין.
- יב. לאחר כל ביקור של המתכנן באתר או במפעל יצרן לוחות יגיש המתכנן לנציג מזמין דו"ח בכתב ובו יציין את התרשמותו ואת הערותיו לגבי ביצוע העבודות. בגמר העבודות יגיש המתכנן לנציג המזמין הצהרה, בנוסח נספח ט', כי בדק את ביצוע העבודות, מצא אותן תואמות לתוכניותיו ולתקנים מחייבים וכי בוצעו לשביעות רצונו.
- יג. ללא דו"חות והצהרה אלה לא תשולם למתכנן יתרת שכרו עבור פיקוח עליון.
- יד. יעוץ למזמין בדבר תפעול ואחזקת המתקן.
- טו. כל יתר הדרוש לפיקוח עליון, ולביקורת על הבניה.
4. המתכנן מתחייב לשמור על דיסקט את התכניות והמסמכים עד לאחר סיום הביצוע בשטח של העבודות נשוא התכנון, כך שניתן יהיה לבצע מהם העתקים, צילומים וכו' וכן ניתן יהיה לבצע בהם תיקונים ושינויים.
5. נציג המזמין רשאי להזמין מהמתכנן את כל שלבי העבודות המפורטות בנספח זה ו/או חלק מהן ו/או עבודות נוספות להן הכל כפי שיפורט בנספח ד'.
6. יובהר כדלקמן:
- א. העבודה הממוחשבת בפרויקט תיערך בתכנת REVIT על המתכנן לדאוג לעמדות עבודה וכ"א מוכשר במשרדו בהתאם.
- ב. כל קבצי התכנון והמסמכים השונים יוטענו למערכת ה-י.ו., תעבורת המידע היחידה הקבילה בפרויקט.

שפרן יעוץ וניהול בע"מ
לחת"מ מ"י וניהול בע"מ
ח.פ. 51-3489054

סטטוס:

תבנית: יועץ ביטחון ובקרת כניסה
גרסה: 1

סמל צפון – מגרשים 122, 123
שפרן יעוץ וניהול בע"מ

פרויקט:
ספק:

© וקסלר, ברגמן ושות' ערכי-דין

מדינת ישראל
מגורים בע"מ

נספח ג'לוח זמנים ושלבי עבודה

1. לוח הזמנים לתכנון כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון – ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת הבדק, ככל שיידרש ע"י המנהל.
2. המהנדס וצוותו יעסקו בפרויקט לפי הצורך וללא הגבלת זמן.
3. המתכנן ימסור את התכניות לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והתכניות לא תיחשבנה כמושלמות עד לקבלת אישור המזמין.
4. העביר המזמין למתכנן הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות, יתכנן המתכנן את התכניות תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עובר אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא למתכנן הערותיו ו/או הנחיותיו לגבי תכניות שהוגשו לו ע"י המתכנן בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.
5. אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת ההסכם יעביר המתכנן לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.
6. התקדמות הייעוץ, תעשה לפי שלבי הפרויקט ועל פי שינויי תכנון של האדריכל והיועצים, ללא זכות לתוספות שכר.

שפרן יעוץ וניהול בע"מ
לחתימה
ח.פ. 51-3489054

סטטוס :
1

תבנית: יועץ ביטחון ובקרת כניסה
גרסה: 1

פרויקט: סמל צפון – מגרשים 122, 123
ספק: שפרן יעוץ וניהול בע"מ
© וקסלר, ברגמן ושות' שרקי-דין

אח"כ ישראלי מוגוים בע"מ

נספח ד'שכר המתכנן

1. תמורת מלוא ביצוע שירותי המתכנן, כמפורט בנספח ב' ונספח ח', ישלם המזמין למתכנן שכר כולל בסך של 114,000 ₪ (במילים: מאה וארבעה עשר אלף שקלים חדשים).
2. הסכומים המפורטים בסעיף 1 לעיל יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר 2021 שפורסם ביום 15.11.2021 העומד על 102.4 נקודות (לפי מדד בסיס 2020) עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.
3. למען הסר ספק:
 - 3.1 מובתר כי שכר המתכנן ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם שהוא כמפורט בסעיף 7 לחוזה.
 - 3.2 שכר המתכנן כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספח ב' ונספח ח'.
 - 3.3 התמורה הינה סופית ולא תאושרנה תוספות שכר עקב שינויי תכנון בגלל התקדמות התכנון של שאר היועצים.
4. בנוסף לכל תשלום ישולם למתכנן מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י המתכנן והמצאת כל אשור נוסף ע"פ כל דין, לרבות אשור על ניהול ספרים ואשור על ניכוי מס במקור.
5. תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא קיום כל התחייבויות המתכנן על פי חוזה זה, השלמת כל עבודות התכנון הכלולות בשכר המתכנן, כמפורט בנספח ב', ומסירת כל המסמכים והתכניות למזמין.

שפרן יעוץ וניהול בע"מ
לחת מייל: 51-489054
נ.ח.

סטטוס:

תבנית: יועץ ביטחון ובקרת כניסה

גרסה: 1

סמל צפון – מגרשים 122, 123

פרויקט:

שפרן יעוץ וניהול בע"מ

ספק:

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

אשריקה ישראל מנכ"ל

נספח ה'תשלומי שכר המתכנן

1. שכר המתכנן ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שרותי המתכנן כמוגדר בחוזה לרבות בנספחים ב' ו- ח' כדלקמן:
- | | | |
|-----|--|-----|
| 1.1 | לאחר גמר התכנון המוקדם, כאמור בנספח ב', ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין | 25% |
| 1.2 | לאחר גמר התכנון הסופי, כאמור בנספח ב', ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין | 20% |
| 1.3 | לאחר גמר התכנון המפורט והמכרזים ואישור עבודות שחב זה על ידי המזמין | 15% |
| 1.4 | לאחר גמר הוצאת תוכניות לביצוע | 5% |
| 1.5 | במהלך ביצוע הפיקוח העליון | 25% |
| 1.6 | לאחר גמר ביצוע העבודות בהתאם לחוזה זה, הפעלת הפרויקט והמתקן, קבלת המערכות וקבלתם על ידי המזמין, ולאחר בדיקת החשבונות הסופיים בגין העבודות ואישורם על ידי המתכנן והמזמין, וקבלת אישור אכלוס | 5% |
| 1.7 | לאחר גמר הפיקוח העליון, תיקוני הבדק וקבלת תעודת גמר לפרויקט, אישור המתכנן בכתב להשלמת הפרויקט בהתאם לתוכניותיו, לתקנים מחייבים ולשביעות רצונו | 5% |
2. למרות האמור בסעיף 1 לעיל רשאי המזמין לשלם למתכנן מקדמות בגין קידום התכנון אשר יקוזזו משלבי התשלום עפ"י קביעתו.
3. המתכנן יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש.
4. המזמין ישלם את שכר המתכנן בטווח של 60 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.

שפרן יעוץ וניהול בע"מ
לחתי מ"ח וניהול בע"מ
ח.פ. 51-3489054

סטטוס:

תבנית: יועץ ביטחון ובקרת כניסה
גרסה: 1

סמל צפון – מגרשים 122, 123
שפרן יעוץ וניהול בע"מ

פרויקט:
ספק:

© וקסלר, ברגמן ושות' שרכי-דין

הרשמה ישראל מגורים בע"מ

תאריך: 24/05/2022

לכבוד

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

(להלן: "המזמין")

א.נ.,

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד משרד שפרן יעוץ וניהול בע"מ / הפועל בשם חברת שפרן יעוץ וניהול בע"מ / המספק שירותים לחברת שפרן יעוץ וניהול בע"מ*, מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. אני מועסק על ידי שפרן יעוץ וניהול בע"מ, המבצעת ייעוץ ותכנון בתחום ביטחון ובקרת כניסה בפרויקט סמל צפון מגרשים 122, 123.
2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל שפרן יעוץ וניהול בע"מ עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:
"מידע חסוי" - מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ו/או לפרויקט הנ"ל ו/או לשירותים הניתנים לכם ע"י שפרן יעוץ וניהול בע"מ.
3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.
5. הנני מאשר כי התחייבותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

בכבוד רב,

שם: גברי פיינקייג

ת.ז.: 014766919

כתובת: מנחם בגין 48 תל אביב

*מחק את המיותר

שפרן יעוץ וניהול בע"מ
51-3489054 9.n

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

תבנית: יועץ ביטחון ובקרת כניסה
גרסה: 1

סמל צפון - מגרשים 122, 123
שפרן יעוץ וניהול בע"מ

פרויקט:
ספק:

סטטוס: לחתימה

נספח "ז" מפרט ביטוחי היועץ

היועץ מאשר שהיקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסות בכפוף לאמור להלן אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כ"ביט" מהדורת 2013 או נוסח מאוחר יותר המחליף את תנאי "ביט" מהדורת 2013. ביחס ל"אחריות מקצועית" היקף הכיסוי אינו נופל מהאמור בסעיף 1 להלן.

1. **ביטוח אחריות מקצועית**, לכיסוי חבותו המקצועית של היועץ ביחס להתחייבויותיו על פי ההסכם הנדון. גבול האחריות על פי הפוליסה לא יפחת מ- 4,000,000 ₪ (ארבעה מיליון ₪) לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.

הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לאובדן מסמכים, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב, הפרת סודיות, מעשה במתכוון, זיבה השמצה, מעשה מרמה ו/או אי יושר של מי מעובדי היועץ, אובדן השימוש ו/או עיכוב ו/או נזק תוצאתי כלשהו. ו/או חבות נושא משרה למעט במקרה שהיא ניתנת לכיסוי בפוליסת נושאי משרה. הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף בגין חבותו כמזמין העבודה בכל הנוגע מפעולותיו של היועץ והבאים מטעמו, כמוגדר בפוליסה ובכפוף לתנאיה ולסיגיה. הביטוח כולל מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות על ידי היועץ אך לא לפני התאריך _____ (להלן: "התאריך הרטרואקטיבי"), כן כולל הביטוח הרחבת "חבות צולבת" ותקופת גילוי בת 12 חודש ביחס לתביעות הנובעות מביצוע העבודות נושא התוזה הנדון וזאת אם פוליסה זו לא תחודש מכל סיבה שהיא. נוסח הפוליסה לא יפחת מהנוסח הידוע כ- "שפי-בר. 2018".

2. **ביטוח אחריות מעבידים**, המבטח חבות עפ"י פקודת הנוזקין (נוסח חדש) וחוק האחריות למוצרים פגומים תש"ס-1980, כלפי כל העובדים, המועסקים על ידי היועץ, בגין פגיעה גופנית או מחלה העלולים להגרם למי מהם תוך כדי ועקב העסקתם על פי ההסכם בגבול האחריות שאינו נופל מ- 20,000,000 ₪ (עשרים מיליון ₪) לעובד אחד, לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.

ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, שימוש במנופים ו/או במכונות הרמה, עבודות בגובה, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער, עבודות חוץ. הביטוח מורחב לשפות את המזמין היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה כלשהי כי הוא נושא בחובות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי היועץ.

3. **ביטוח אחריות כלפי צד שלישי** המבטח את חבות היועץ על פי דין בגבול אחריות שלא יפחת מ- 4,000,000 ₪ (ארבעה מיליון ₪) למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין אירועים הנובעים במישרין ו/או בעקיפין מפעולותיו של היועץ ו/או כל מי שפועל מטעמו וכל הבאים מכוחו ויחול על כל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש.

ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביטה והשבתה, עבודות חוץ, וכן תביעות שיבוב מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי היועץ והבאים מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח. רכוש המזמין ייחשב כרכוש צד שלישי.

א. הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.

ב. הפוליסה תכלולנה התחייבות לויתור על זכות שיבוב כלפי המזמין, עובדיו והבאים מטעמו אולם האמור בדבר ויתור על זכות השיבוב לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

ג. כמו כן היועץ מתחייב שהכיסוי על פי הפוליסות לא יבוטל ולא יחול בו שינוי לרעה, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי המזמין לפחות 60 יום מראש.

ד. חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים, אך מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981, וזאת בכפוף לאמור באישור זה.

שפ"ר יעוץ וניהול בע"מ
לחת מ"מ
51-3489054 p.n

סטטוס:

תבנית: יועץ ביטוח ובקרת כניסה

גרסה:

אפריקה ישראל מנכ"ל

פרויקט: סמל צפון - מגרשים 122, 123

ספק: שפ"ר יעוץ וניהול בע"מ

© וקולר, ברגמן ושות' עורכי-דין

תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)		אישור קיום ביטוחים	
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תסמי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.			
מבקש האישור*	המבוטח	אופי העסקה*	מעמד מבקש האישור*
אפריקה ישראל מגורים בע"מ ו/או חברות בנות ו/או חברות שלוכות ו/או חברות קשורות ו/או שותפויות ת.ז.פ. 520034760	שם ת.ז.פ.	☐ נדל"ן ☒ שירותים ☐ אספקת מוצרים ☐ אחר: _____	☐ משכיר ☐ שוכר ☐ זכיון ☐ קבלני משנה ☒ מזומן שירותים ☐ מזומן מוצרים ☐ אחר: _____
מען דרך החורש 4, יהוד	מען		

כיסויים						
סוג הביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת הפוליסה	תאריך תחילה	תאריך סיום	גבול האחריות/ סכום ביטוח	
					סכום	מטבע
רכוש		 ביט מהדורה				
צד ג'		 ביט מהדורה			10,000,000	שקל
אחריות מעבידים		 ביט מהדורה			20,000,000	שקל
אחריות מקצועית		 ביט מהדורה			4,000,000	שקל

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בחסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'): 038 יועצים / מתכנתים, 084, 085, 086
ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:

* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.

שפרן יעוץ וניהול בע"מ
לחתימתו
51-3489054 פ.ח

סטטוס:

תבנית: יועץ ביטוח ופקרת כניסה
גרסה: 1

סמל צפון - מגרשים 122, 123
שפרן יעוץ וניהול בע"מ

פרויקט:
ספק:

© וקסלר, ברגמן ושות' שורק-דין

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

נספח ח'רשימת התוכניות והמסמכים שעל המתכנן להגפיק
מסמך זה מהווה השלמה לנספח ב' ואינו גורע ממנו

1. חוות דעת לתפיסה המבצעית הכוללת בין היתר את המערכות האלקטרוניות (טמ"ס, אזעקות, בקרת כניסה להולכי רגל ורכב וכד'), מערכות טכניות/מכאניות (מחסומים, נעילות, זלתות וכד'), חדר מוקד וכד'.
 2. תוכניות מערכת האבטחה, מיקום אביזרי הביטחון והאבטחה כולל עמדות הבידוק והאמצעים השונים.
 3. סקר סיכונים לבחינת הגורמים המשפיעים על המבנים בהיבטי פח"ע, פלילים וסדר ציבורי.
 4. תיקי תפיסת אבטחה (תיקי שטח, פקודות האבטחה) של המתחמים.
 5. מובהר בזאת שהתכניות יוכנו לפי בצוע בקטעים של הפרויקט ויכללו פתרונות לקטעי הביניים.
 6. כל שאר תכניות הביצוע המתחייבות מכל תקן ודין לרבות אך לא רק מחלקי השונים של ת"י 1547 - "תכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי".
- כל המסמכים והתכניות יערכו בשפה העברית.

שפרן יענץ וניהול בע"מ
לחתמוני
פ.נ. 51-3489054

סטטוס:

תבנית: יועץ ביטחון ובקרת כניסה
גרסה: 1

פרויקט: סמל צפון - מגרשים 122, 123
ספק: שפרן יענץ וניהול בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

יוקרה יענץ וניהול בע"מ

נספח "ט"דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד
אפריקה ישראל מגורים בע"מ 520034760

(להלן: "המוזמין")

אני הח"מ שפרן יעוץ וניהול בע"מ לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו
ב- סמל צפון מגרשים 122, 123 בתל אביב, מאשר בזאת שהעבודות הני"ל בוצעו והושלמו בהתאם
להנחיותי, לתוכניותי, בהתאם לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

בכבוד רב,

שפרן יעוץ וניהול בע"מ

תבנית: יועץ ביטחון ובקרת כניסה
גרסה: 1

פרויקט: סמל צפון – מגרשים 122, 123
ספק: שפרן יעוץ וניהול בע"מ
© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

סטטוס:

שפרן יעוץ וניהול בע"מ
לחתימת יועץ וניהול בע"מ
פ.ח 51-3489054

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

נספח י"ידוגמא לנוסח הצהרת המתכנן בדבר היעדר תביעות

לכבוד
אפריקה ישראל מגורים בע"מ 520034760

(להלן: "המזמין")

ג.א.ג.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל תתייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר סמל צפון, מגרשים 122 ו-123 בתל אביב עפ"י חוזה מיום _____ או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל. עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכם ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבונאית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום _____ לחודש _____ לשנה _____

חתימה וחותמת המתכנן: _____

אישור

אני הח"מ _____ עו"ד/רו"ח מאשר כי ה"ה _____ שחתימתם בצירוף חותמת _____ (להלן: "החברה") ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

תאריך: _____ חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח: _____

תבנית: יועץ ביטחון ובקרת כניסה

סמל צפון - מגרשים 122, 123

פרויקט:

ספק: שפרן יעוץ וניהול בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' שרקי-דין

סטטוס:

גרסה:

שפרן יעוץ וניהול בע"מ
לחתימה
51-3489054 פ.ח

אפריקה ישראל מגורים בע"מ